



STUDY GUIDE / 01

注意义务的发展

Development of the Duty of Care

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。讨论英格兰与威尔士的过失侵权法；Donoghue 是苏格兰案件，但对英国过失法的发展影响重大。英文术语保留，便于阅读原文与观看课程视频。

第一步：先分清“受伤”与“法律责任”

生活中有人受伤，不代表另一个人一定要赔偿。法律首先问：在这种关系和情形下，被告是否有义务采取合理的注意措施？这个问题叫 duty of care（注意义务）。它要求合理小心，不是保证永远不出事故。

Tort（侵权）是法律提供救济的民事不法行为。Negligence（过失侵权）通常依次分析四个问题：Duty，有无注意义务；Breach，是否未尽合理注意；Causation，该失误是否造成损害；Damage，损害是否属于法律允许赔偿的范围。

Claimant 是提起诉讼的人；defendant 是被告的人或机构。Damage 指损害，damages 通常指法院判给的金钱赔偿，两个词不要混淆。

第二步：没有合同，也可能有义务 [1]

Donoghue v Stevenson（1932）：朋友为 Donoghue 女士买了一瓶姜汁汽水。她声称，不能看清内部的瓶子里有腐烂的蜗牛，喝后生病。她与制造商 Stevenson 没有合同。这里的蜗牛和伤害是她提出的事实主张，不能写成上议院已经查明的事实。

Lord Atkin 的 neighbour principle（邻人原则）指出：应合理考虑那些会被自己的行为密切、直接影响的人。产品将在没有合理中间检查机会的情况下到达消费者时，制造商可能对最终消费者负注意义务。法律上的“邻人”不限于住在隔壁的人。

谁赢了？为什么？Donoghue 女士以 3 比 2 赢得上诉。没有合同并不阻止她提出过失侵权请求，案件可以继续审理。此时没有最终判给赔偿，也没有查明所有事实。

教学例子：朋友买饮料送给你。你与工厂没有直接合同，不等于工厂可以对你的安全完全不负法律义务。这是理解该案的起点，不是对任何饮料事故自动判赔。



STUDY GUIDE / 02

言语也可能造成损失

Hedley Byrne

第三步：从不安全的产品，到不可靠的信息 [2]

Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd 于 1963 年判决，收入 [1964] AC 465 判例报告。报告年份与判决年份可能不同。

广告公司 Hedley Byrne 想了解客户 Easipower Ltd 的财务情况。它通过自己的银行，取得 Easipower 的银行 Heller 提供的资信信息，并据此开展业务。Easipower 后来进入清算，广告公司损失超过 17,000 英镑。

这里不是喝了坏饮料而生病，也不是游艇被撞坏，而是因为相信信息而损失金钱。Pure economic loss（纯粹经济损失）指并非由人身伤害或其他财产损坏引起的经济损失。

把法律推理拆成三个问题

1. Assumption of responsibility（承担责任）：提供信息的人是否在特定关系中承担了认真提供信息的责任？
2. Reasonable reliance（合理信赖）：接收者是否合理地依据该信息作出决定？
3. 其他要件：即使有义务，还要证明违反义务、因果关系及可赔偿损失。不是每句错误的话都会产生赔偿责任。

谁赢了？为什么？Heller 银行赢了。它明确表示不承担责任；在本案情形下，这阻止了相关责任承担的成立。Hedley Byrne 没有从 Heller 获得赔偿。但法院承认：在适当关系中，疏忽提供信息可以产生责任。

用校园情境理解：以下为虚构例子

社团请会计师评估供应商能否退还预付款，会计师同意为这项具体决定认真评估。社团依赖评估而付款。我们要分析双方关系、责任承担和信赖是否合理，不能仅因“建议错了”就直接判赔。

Creditworthy：有偿债能力。Liquidation：公司清算。Disclaimer：意在限制或否认责任的声明。本案不表示今天任何免责声明都有效；仍须考虑具体情形和适用法律。



STUDY GUIDE / 03

直接致害者是第三人 Dorset Yacht

第四步：为什么监管者也会被起诉？ [3]

Home Office v Dorset Yacht Co Ltd (1970)：一些少年犯在 Brownsea Island 劳动，由工作人员监管。他们夜间逃跑，在利用船只逃离的过程中损坏了原告的游艇。案件在处理初步法律问题时，以原告提出的事实可以得到证明为前提。

Borstal 是历史上的少年犯教养机构。Third party (第三人) 在这里是造成直接损害的少年犯，他们不是这场诉讼中的原告或被告。Omission (不作为) 指没有采取行动，例如未进行应有的监管。

按三个环节理解责任

1. 控制关系：工作人员监管这些少年犯，并不是与他们毫无关系的路人。
2. 可预见风险：监管不当可能导致逃跑，而逃跑可能造成附近船只受损。Foreseeable 意思是合理的人能够预见这种风险，不是必须预测每个细节。
3. 被指控的失误：请求针对工作人员自己的监管疏忽，并非要求他们自动为少年犯的一切行为负责。

谁赢了？为什么？Dorset Yacht 公司在初步的注意义务问题上获胜。上议院驳回内政部的上诉：在假定的事实成立时，可以存在注意义务，因此请求可以继续。该裁决不是完整审理后的最终赔偿金额裁决。

不要把它理解成“必须保护所有人”

英国过失法一般区分“自己的行为造成危险”和“没有阻止来自其他来源的危险”。通常不存在防止一切第三人损害的普遍义务；对危险来源的特殊控制等关系，可能改变分析结果。[6]

虚构比较：路人看到有人在自行车旁做危险动作，与专门负责监管该人的工作人员，是两种关系。先问谁有控制能力、什么风险可预见、谁的疏忽被指控。仅仅“站得很近”还不够。



STUDY GUIDE / 04

扩大义务的两阶段方法 Anns v Merton

第五步：法院尝试提出更广泛的方法 [4]

Anns v Merton London Borough Council 于 1977 年判决，报告引注为 [1978] AC 728。公寓的长期租赁权人称，地基不足导致墙体裂缝和地板倾斜。他们指控地方议会在地基批准或检查方面有过失。

法院处理的是注意义务与起诉期限等初步问题。对地方机关的过失请求，不能简单说成“违反一项法规就自动必须赔偿”；本案讨论在履行法定职能的背景下是否产生普通法注意义务。

Lord Wilberforce 的两阶段方法：

第一阶段：双方是否具有足够密切的关系，使被告应合理预见，自己的疏忽可能使原告受损？如果是，初步成立注意义务。

第二阶段：是否存在理由，应否定义务，或限制义务的范围、受保护者的类别、可以赔偿的损失？

Proximity（接近性）是足够密切的法律关系，不只是距离。Prima facie 是“初步看来”。Policy considerations 是考虑法律规则对社会和法律制度的影响，而非个人喜好。

谁赢了？为什么？公寓租赁权人在此初步阶段获胜：地方议会的上诉被驳回，请求可依该案的义务及期限分析继续审理。这不等于已经最终认定地方议会有过失并判给赔偿。

为什么要学一个后来被推翻的方法？

Anns 先较广地承认初步义务，再寻找限制理由，因此有利于义务扩张。学习它，可以看懂后来的收缩。但它已被 Murphy 推翻，不能作为今天英国法的一般测试。[5]



STUDY GUIDE / 05

后来如何收缩与调整？ Murphy and Robinson

第六步：有缺陷，不一定能依过失法索赔 [5]

Murphy v Brentwood District Council 于 1990 年判决，报告引注为 [1991] 1 AC 398。Murphy 的房子有地基缺陷；他低价出售房屋后，向地方议会请求赔偿，指控其建筑监管有过失。

谁赢了？为什么？Brentwood 地方议会赢了。房屋自身缺陷造成的价值减少，被视为纯粹经济损失，不在该相关过失义务的范围内。上议院推翻了 Anns。

关键不是“房子有没有裂缝”，而是“请求赔偿什么损失”。缺陷房屋自身价值减少，与缺陷造成他人人身伤害或其他财产损坏，需要区别。也不能反过来说“一切金钱损失都不可赔”：Hedley Byrne 说明，特定责任承担与合理信赖可能产生不同结果。合同或法规还可能提供其他请求途径。

第七步：先找已有原则，再处理新情况 [6]

Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police (2018)：行人 Robinson 女士在警察抓捕嫌疑人时受伤。她赢得最高法院上诉：警察的行为使她遭受可预见的人身伤害，普通过失原则适用；其过失造成伤害，警察局长承担赔偿责任，案件发回确定金额。

判断注意义务，先使用已有判例与原则。真正的新情形，才需要通过类比谨慎发展法律，并考虑规则的一致性和承认义务是否公平、正当、合理。不能把每宗案件都当成完全从零开始的检查表。

把发展过程连起来

Donoghue：没有合同也可能有义务。

Hedley Byrne：信息与金钱损失。

Dorset Yacht：控制关系与第三人损害。

Anns：较广的两阶段方法，后来被推翻。

Murphy：对缺陷房屋自身经济损失的限制。

Robinson：已有原则优先，谨慎处理新情形。



STUDY GUIDE / 06

理解练习与答案

Check your understanding

先自己回答，再看答案。重点是解释理由，不只是记住谁赢了。

1. 有注意义务，是否就意味着原告一定获得赔偿？

答案：不是。还须证明违反义务、因果关系，以及法律认可的可赔偿损害。

2. Donoghue 没有与制造商订立合同，为什么仍可以起诉？

答案：过失侵权义务可以独立于合同存在。她赢得的是允许请求继续审理的上诉，而不是当场获得最终赔偿。

3. Hedley Byrne 承认信息责任的可能性，为什么原告却输了？

答案：一般原则与具体胜负要分开。在本案中，银行明确不承担责任，阻止了相关责任承担的成立。

4. Dorset Yacht 中，谁直接造成损害？谁的疏忽被指控？

答案：少年犯直接造成损害；原告指控监管工作人员未尽监管注意，而不是自动追究监管者对任何第三人行为的责任。

5. 判断对错：proximity 就是两人站得很近。

答案：错。它表示足够密切的法律关系。物理距离可能相关，但不是唯一或完整的判断。

6. Anns 的两个阶段是什么？今天可以把它当作一般测试吗？

答案：先看密切关系与可预见损害，初步成立义务；再看否定或限制理由。不可以作为今天英国法的一般测试，因为它已被推翻。

7. Murphy 的房子有裂缝，为什么仍涉及纯粹经济损失？

答案：索赔涉及有缺陷房屋自身的价值减少。看到裂缝，不等于请求就是他人人身伤害或其他财产损坏。

8. 同学随口预测一家店会赚钱。你投资亏损，能仅凭预测错误证明其有注意义务吗？

答案：不能。要问提供信息的关系、目的、责任承担和信赖是否合理，再分析其余过失要件。随意交谈不自动产生赔偿责任。

学习提示：回答案例题时，依次说清“事实与关系 → 法律问题 → 规则 → 谁赢了及原因”。若只是初步裁决，要写明案件可以继续，而不是声称已经最终判赔。



STUDY GUIDE / 07

资料来源与阅读方法

Sources and reading notes

沿用英文指南中已经核查的判决及来源。方括号编号对应正文。以下链接打开判决文本；各案例结果已在正文解释。校园情境为虚构教学例子，不是判例。

[1] *Donoghue v Stevenson* [1932] AC 562.

1932 年 5 月 26 日，上议院。阅读 Lord Atkin 的邻人原则与制造商对消费者的义务；该裁决允许上诉。特里尔大学保存的判决副本。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[2] *Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd* [1964] AC 465.

1963 年 5 月 28 日，上议院。关注信息、责任承担、信赖与免责声明。LawCare Nigeria 收录的判决全文。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[3] *Home Office v Dorset Yacht Co Ltd* [1970] AC 1004.

1970 年 5 月 6 日，上议院。关注初步法律问题、监管控制与可预见损害。vLex 收录的判决。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[4] *Anns v Merton London Borough Council* [1978] AC 728.

1977 年 5 月 12 日，上议院。两阶段方法见报告第 751 页；另须注意义务与起诉期限的初步问题。LawCare Nigeria 判决全文。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[5] *Murphy v Brentwood District Council* [1991] 1 AC 398.

1990 年 7 月 26 日，上议院。关注纯粹经济损失与推翻 *Anns* 的理由。LawCare Nigeria 判决全文。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[6] *Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police* [2018] UKSC 4.

2018 年 2 月 8 日，英国最高法院。第 21-30 段说明判断方法；第 33-37 段讨论作为与不作为；第 68-81 段说明本案责任与结果。官方判决。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

英文原文的阅读小技巧

v 表示双方诉讼关系；方括号中的年份可能是报告年份。Appeal allowed 表示上诉获准；appeal dismissed 表示上诉被驳回。判断“谁赢了”时，先看谁提起上诉，再看裁决处理的是完整责任还是一个初步问题。

本指南讲解英格兰与威尔士的普通法发展，不是在解释中国侵权法。建筑责任还可能涉及专门法规，本指南不全面讨论这些独立的法定救济。沿用 2026 年 10 月 4 日核查的来源。